

Nr. 58 Erlasse über die Nachfolge und die Stellvertretung des Führers und Reichskanzlers. 7. Dezember 1934

R 43 II/1660, Bl. 14, 29 Beglaubigte Abschriften¹

Beginn:
Beginn:

[Geheim]

a.: Erlaß über eine Nachfolge²

Für den Fall meines Todes bestimme ich den Preußischen Ministerpräsidenten und Reichsminister der Luftfahrt Hermann *Göring* zu meinem Nachfolger als Führer und Reichskanzler, d. h. in den in meiner Person vereinigten Ämtern des Reichspräsidenten und Reichskanzlers. Er hat unmittelbar nach meinem Tode die Mitglieder der Reichsregierung, die Wehrmacht des Deutschen Reichs sowie die Formationen der SA und SS auf seine Person zu vereidigen und für eine alsbaldige gesetzliche Sanktion dieses meines letzten Willens Sorge zu tragen.

Berlin, am 7. Dezember 1934

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler³

b.: Erlaß über die Stellvertretung⁴

Auf Grund § 1 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs vom 1. August 1934 (RGBl. I S. 747)⁵ bestimme ich:

¹ Fotokopien der von Lammers handschriftlich gefertigten, unbetitelten Originalurkunden: R 43 II/1660, Bl. 9 f., 22–25. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 10573.

² Am Kopf hs. Vm.: „Gegenstandslos geworden durch die Urkunde vom 19. Dezember 1934. Dr. Lammers“. Zu dieser Neufassung s. u. Anm. 3. – Umseitig außer der Beglaubigung der Abschrift durch Lammers noch dessen Vm., 7. 12. 34: „Vorstehende vom Führer und Reichskanzler in meiner Gegenwart unterschrieben vollzogene Urkunde ist in drei Stücken ausgefertigt. Das erste Stück befindet sich im Besitze des Führers und Reichskanzlers, das zweite im Besitze des Reichswehrministers Generaloberst von Blomberg, das dritte ist von dem Unterzeichneten im Tresor seines Amtszimmers verwahrt.“

³ Nach Verabschiedung des NachfolgeG vom 13. 12. 34 (Dok. Nr. 63) wurde dieser Erlaß durch folgende, gleichfalls geheim gehaltene Neufassung ersetzt: „Auf Grund des Gesetzes über den Nachfolger des Führers und Reichskanzlers vom 13. Dezember 1934 bestimme ich zu meinem Nachfolger den Preußischen Ministerpräsidenten und Reichsminister der Luftfahrt Hermann *Göring*. Er hat unmittelbar nach meinem Tode die Mitglieder der Reichsregierung, die Wehrmacht des Deutschen Reichs sowie die Formationen der SA und SS auf seine Person zu vereidigen. – Berlin, am 19. Dezember 1934. – Der Führer und Reichskanzler – Adolf Hitler.“ Der Erlaß vom 19. 12. 34 wurde erst durch einen wiederum geheimen, inhaltlich aber identischen Erlaß vom 29. 6. 41 ersetzt; R 43 II/1660, Bl. 56 f.

⁴ Am Kopf hs. Vm.: „Gegenstandslos geworden durch die Urkunde vom 1. Mai 1938. Dr. Lammers“. Gemeint ist die Urkunde vom 23. 4. 38, die dem Chef des OKW Keitel mit Schreiben vom 1. 5. 38 in Fotokopie zugestellt wurde und durch die Hitler als seinen Stellvertreter „in allen meinen Ämtern“ *Göring* bestimmte; R 43 II/1660, Bl. 32–41. – Umseitig außer der Beglaubigung durch Lammers ebenfalls ein Vm. zur Aufbewahrung der drei Ausfertigungen, wie o. Anm. 2 zitiert.

⁵ Hierzu ARH I/2, Nr. 382 P. 1.

Sollte ich in der Ausübung der in meiner Person vereinigten Ämter des Reichspräsidenten und Reichskanzlers verhindert sein, so vertreten mich

der Preußische Ministerpräsident und Reichsminister der Luftfahrt Hermann *Göring*,

der Reichswehrminister Generaloberst von *Blomberg* und

der Stellvertreter des Führers der NSDAP Reichsminister Rudolf *Heß*,

und zwar derart,

daß der Reichswehrminister von Blomberg zuständig ist für alle Angelegenheiten, die die Wehrmacht und die Verteidigung des Reichs betreffen,

Reichsminister Heß für alle Angelegenheiten der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und ihrer Beziehung zum Staat,

Ministerpräsident Göring in allen übrigen Angelegenheiten der Staatsführung.

Ich setze hierbei voraus, daß in allen für das Deutsche Reich lebenswichtigen Fragen Meinungsverschiedenheiten ausgeglichen werden müssen und Entscheidungen der von mir ernannten Stellvertreter einstimmig erfolgen.

Berlin, am 7. Dezember 1934

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Zitierhinweis

Nr. 58 Erlasse über die Nachfolge und die Stellvertretung des Führers und Reichskanzlers. 7. Dezember 1934a. Erlaß über eine Nachfolgeb. Erlaß über die Stellvertretung in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d058>